

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2532 หจก. ไทย เนชั่นแนล การค้า
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

ราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าเป็นราคาที่บริษัท ว.ระบุไว้ตามหนังสือเวียนถึงลูกค้าในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งใบสั่งซื้อระหว่างเวลากำหนดไว้และราคากระสุนปืนชนิดและขนาดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้นั้น จะใช้ราคานี้ได้ต่อเมื่อสั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยจะสั่งซื้อเป็นงวด ๆ ก็ได้ ซึ่งเป็นการตั้งราคาตามที่เคยปฏิบัติกันมา หากลูกค้าในประเทศไทยสั่งซื้อกระสุนปืนภายใต้เงื่อนไขในหนังสือเวียนนี้ลูกค้าทุกคนก็จะซื้อกระสุนปืนได้ในราคาที่ตั้งไว้ โจทก์สั่งซื้อกระสุนปืนแบบต่าง ๆ เกินกว่าจำนวนที่ผู้ขายระบุไว้ ทั้งได้สั่งซื้อภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเวียนดังกล่าว ราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าจึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อกระสุนปืนชนิดและขนาดต่าง ๆ จากบริษัทวินเชสเตอร์ ออร์ฟาร์อิส จำกัด เข้ามาในราชอาณาจักร รวม 12 เทียว แต่เจ้าพนักงานของจำเลยแจ้งว่าราคาที่สำแดงไว้ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทำให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าและค่าภาษีอากร โจทก์จึงต้องปฏิบัติตามและชำระค่าภาษีอากรแล้วโดยโจทก์สงวนสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งในส่วนที่ต้องเพิ่มราคาอากรไว้

จำนวน 888,068.61 บาท และได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งการเพิ่มราคาส่วนที่ถูกเรียกเพิ่มไว้
คืน จำเลยได้ลดราคาจากที่เรียกเพิ่มไว้ลงให้ 10 เปอร์เซ็นต์และคืนเงินให้แก่โจทก์
243,059.50 บาท ยังคงค้างอยู่อีก 645,009.11 บาท โจทก์ซื้อสินค้าจากผู้ผลิต
โดยตรงเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนด จึงเป็นราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาด การที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินราคาสินค้าเพิ่มแก่โจทก์โดยกำหนด
ราคาขึ้นเอง ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมิน ให้จำเลยคืนเงิน
จำนวน 645,009.11 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า การประเมินของจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ศาล
ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า การประเมินของจำเลยไม่ชอบ ให้จำเลยคืนเงิน
จำนวน 645,009.11 บาท แก่โจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าเป็น
ราคาที่บริษัทวินเชสเตอร์ฟาร์อิส จำกัด ระบุไว้ตามหนังสือเวียนลูกค้าในประเทศไทย
เอกสารหมายเลข 3 พร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 4 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งใบสั่งซื้อ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2527 และราคานี้สำหรับ
กระสุนปืนแบบริมไฟร์จะใช้ราคานี้ได้ต่อเมื่อจำนวนสั่งซื้อเกินกว่า 500,000 นัด
กระสุนแบบเซนเตอร์ไฟร์ จำนวนต้องเกินกว่า 100,000 นัด หรือกระสุนปืนช็อต
เชลล์ จำนวนต้องเกินกว่า 50,000 นัด โดยจะสั่งซื้อเป็นงวด ๆ ก็ได้ และราคาที่เสนอ
นี้เป็นราคา เอฟ.โอ.บี. ยกเว้นราคาของกระสุนปืนช็อตเชลล์เป็นซีแอนด์เอฟกรุง
เทพฯ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรได้ตรวจจำนวนกระสุนปืนที่โจทก์สั่งซื้อแล้ว
ปรากฏว่าโจทก์สั่งซื้อกระสุนปืนแบบริมไฟร์ จำนวน 717,500 นัดกระสุนปืนแบบเซน

เตอร์ไฟร์ จำนวน 150,350 นัด กระสุนปืนช็อตเซลล์จำนวน 693,000 นัดทั้งได้สั่งซื้อภายในวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2527 ถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเวียนลูกค้าในประเทศไทยเอกสารหมายเลข จ.3, จ.4 โจทก์จึงนำเข้าตามราคาที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง 12 ฉบับดังกล่าว ส่วนราคากระสุนปืนที่จำเลยนำมาเปรียบเทียบกับนั้น ผู้นำเข้าไม่ได้สั่งซื้อตามเงื่อนไขในเอกสารหมายเลข จ.3, จ.4 ราคาจึงสูงกว่าที่โจทก์นำเข้า ทั้งบางรายการระยะเวลาที่นำเข้าก็ห่างจากระยะเวลาที่โจทก์นำเข้าหลายเดือน จึงไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าราคากระสุนปืนตามเอกสารหมายเลข จ.3, จ.4 เป็นราคาที่โจทก์ได้ส่วนลดเป็นพิเศษกว่าผู้ซื้อรายอื่น เนื่องจากโจทก์เป็นลูกค้าประจำราคาดังกล่าวจึงไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามประมวลรัษฎากรมาตรา 2 (ที่ถูกเป็นพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2) ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจเอกสารหมายเลข จ.3 และคำแปลหมายเลข จ.4 แล้ว ปรากฏว่าในหนังสือนั้นระบุว่า "ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งราคากระสุนปืน เรามีความยินดีที่จะเสนอราคาดังนี้" เห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นการตั้งราคากระสุนปืนของบริษัทวินเชสเตอร์ฟาร์อิส จำกัด ตามที่เคยปฏิบัติกันมา หากลูกค้าในประเทศไทยสั่งซื้อกระสุนปืนภายใต้เงื่อนไขในเอกสารหมายเลข จ.3 นี้ลูกค้าทุกคนก็จะซื้อกระสุนปืนได้ในราคาที่ตั้งไว้ ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในขณะนั้น การประเมินของจำเลยจึงไม่ชอบ..."

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ